

0010820-11.2011.8.26.0320

Classe: Ação Penal de Competência do Júri

Assunto: Homicídio Qualificado

Magistrado: Rogério Danna Chaib

Comarca: Limeira

Foro: Foro de Limeira

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 10/08/2022

... por posse ilegal de arma de fogo e tráfico de drogas (cf. fls. 852/860), o que indica possuir uma personalidade distorcida, até porque um destes homicídios pelo qual respondeu o acusado no Estado do Paraná, era anterior aos presentes fatos, tendo como vítima sua esposa.

Assim, deve a pena ser fixada em quinze anos de reclusão.

Tal pena deve ser a definitiva, diante da ausência de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Limeira Foro de Limeira 1ª Vara Criminal

Rua Boa Morte, 661, Limeira-SP - cep 13480-181

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 0010820-11.2011.8.26.0320 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0010820-11.2011.8.26.0320

Classe - Assunto:

Ação Penal de Competência do Júri - Homicídio Qualificado

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Reinaldo Marques de Almeida

Réu Preso

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Rogério Danna Chaib

VISTOS.

Reinaldo Marques de Almeida, qualificado nos autos, foi pronunciado como incurso no art. 121, § 2º, inciso IV do Código Penal.

Submetido a julgamento, por maioria de votos, o E. Conselho de Sentença acolheu integralmente a tese da acusação, reconhecendo ter o réu cometido um crime de homicídio qualificado, devendo ser imposto a ele o decreto condenatório.

Na dosagem da pena, atento aos critérios norteadores do art. 59 do Código Penal, observo serem desfavoráveis ao réu as circunstâncias judiciais, tendo o acusado contra si condenações criminais, posteriores aos fatos, sendo duas delas também pela prática de homicídio e outras por posse ilegal de arma de fogo e tráfico de drogas (cf. fls. 852/860), o que indica possuir uma personalidade distorcida, até porque um destes homicídios pelo qual respondeu o acusado no Estado do Paraná, era anterior aos presentes fatos, tendo como vítima sua esposa.

Assim, deve a pena ser fixada em quinze anos de reclusão.

Tal pena deve ser a definitiva, diante da ausência de circunstâncias agravantes e causas de aumento ou diminuição da pena e deverá ser inicialmente cumprida em

regime fechado em virtude da disposição legal do § 1º do art. 2º da Lei n.º 8.072/90 e pela própria quantidade da pena.

Deverá continuar preso para apelar, pois não se concede o direito de apelar em liberdade para quem já se encontrava preso cautelarmente, preservando-se ainda a ordem pública e aplicação da lei penal.

Ante o exposto e diante de tudo o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal e CONDENO Reinaldo Marques de Almeida, qualificado nos autos, a pena de quinze anos de reclusão, com regime inicial fechado, dando-o como incurso no art. 121, § 2º, inciso IV, do Código Penal.

Recomende-se o réu na prisão onde se encontra.

Custas ex lege, condenando-se o réu, oportunamente, ao pagamento de 100 UFESP, as quais não podem ser cobradas, por ora, sendo ele beneficiário da assistência judiciária, ficando desde já arbitrados os honorários advocatícios no máximo previsto em Convênio.

Lida e publicada em plenário, saem os presentes cientes e intimados. Cumpra-se. Tribunal do Júri da Comarca de Limeira, em 09 de agosto de 2022.

Rogério Danna Chaib

- Juiz Presidente -

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA